

RECURSO CÍVEL Nº 5078961-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ELAINE CARNEIRO MAGALHAES (AUTOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - MILITAR - AUXÍLIO FARDAMENTO - **MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001** - PAGAMENTO DO VALOR A MENOR REALIZADO EM **2014** - COBRANÇA DA DIFERENÇA APENAS EM **2024** - ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE POR IMPOSSIBILIDADE DE **SUSTENTAÇÃO ORAL** - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO ÀS PARTES - TRANSCURSO DO **PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL** - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.**

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5078961-55.2024.4.02.5101

510015606806.V10

RECURSO CÍVEL Nº 5078961-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ELAINE CARNEIRO MAGALHAES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ELAINE CARNEIRO MAGALHÃES, objetivando sanar vício que alega existir na DECISÃO REFERENDADA pela 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

Sustenta, **preliminarmente**, que não teve a oportunidade de participar do julgamento, já que não pôde fazer **sustentação oral** perante a Tribuna desta Turma Recursal. Esclarece que, em apertada síntese, em consulta processual (*Evento 29*), o Recurso Inominado foi posto em pauta no dia **12 de fevereiro de 2025**, para sessão de julgamento no próprio dia **12/02**, sem intimar as partes com antecedência do dia, horário e local, o que impossibilitou as partes de acompanhar o julgamento e possivelmente efetuar sustentação oral, interferindo diretamente no resultado do julgado e, em razão disso, pugna pela anulação.

Requer, ainda, o saneamento do julgado que não apreciou a incidência do **Tema 212**, elidindo assim a **prescrição** a contar de **agosto de 2014**; e, por fim, que sejam emprestados efeitos **infringentes** aos presentes embargos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que tempestivo.

Os embargos declaratórios constituem modalidade de recurso com alcance bem definido, cabíveis apenas em caso de **obscuridade**, **contradição** ou **omissão** do provimento judicial atacado, nos termos do artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil; e, no

âmbito dos Juizados Especiais, a teor do que dispõem os artigos 48 a 50 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

No que tange a alegação de **nulidade do julgamento por ausência de oportunidade de sustentação oral**, vale lembrar que a regra é o aproveitamento dos atos processuais, estando a anulação de atos condicionada à comprovação de prejuízo às partes e isso dentro da ordem de ideias que visa privilegiar princípios mais mezinhos e albergados pelos sistemas processuais atuais que privilegiam a celeridade, a eficiência e economia processuais, e não o tumulto processual que se pretenderia com a anulação indiscriminada da atos processuais. Vide o NCPC art 283:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

*Parágrafo único. **Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.***

Não se cogita, pois, de nulidade, já que a ausência de oportunidade para sustentação oral não gerou qualquer prejuízo à defesa, uma vez que este colegiado somente acataria o pleito autoral, caso houvesse elementos novos que infirmassem a sentença *a quo*, o que não se tem nos autos, uma vez que acervo probatório demonstra exatamente aquilo o que foi retratado tanto na decisão de 1ª instância, quanto em sede recursal. Vide ainda o que dispõe o art. 6º do Regimento Interno que outorga a Presidência da turma formar a pauta presencial e de referendadas, estas ultimas, quando se tratar de materiais de direto já definidas pelo colegiado::

Art. 6º. Compete ao Presidente de Turma Recursal:

I - dirigir os trabalhos, presidindo suas sessões;

II - alterar as datas de sessões ordinárias com anuência dos integrantes da respectiva Turma e, se for o caso, dos demais Presidentes de Turma;

III - convocar sessões extraordinárias;

IV - manter a ordem nas sessões;

*V - autorizar sustentação oral, **quando cabível**;*

VI - comunicar, para cumprimento, as decisões da Turma;

VII - prestar informações requisitadas por outros órgãos do Poder Judiciário, relativas a processos e julgamentos da respectiva Turma;

VIII - praticar todos os demais atos necessários ao cumprimento das decisões da Turma.

Art. 7º Compete ao Relator:

(...)

*IX - **negar provimento**, por decisão monocrática ou submetida a referendo da Turma, a **recurso contrário a:** a) **enunciado de jurisprudência das Turmas Recursais da respectiva Seção Judiciária, das Turmas Regional e Nacional de Uniformização, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal**; b) **acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral; pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Turma Nacional de Uniformização em julgamento de recurso representativo de controvérsia ou em incidentes de uniformização, de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.***

No que tange ao mérito, **o pleito autoral concernente ao pagamento de auxílio fardamento encontra óbice no instituto da prescrição**, nos termos do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932.

O princípio da *actio nata* fixa o termo *a quo* no momento da violação do direito à prestação pretendida, o que se deu com **o pagamento questionado que ocorreu no contracheque de setembro de 2014**.

Trata-se de omissão impugnável de imediato, de forma que deveria a Embargante, ao se sentir prejudicada, por não ter recebido os valores que entendia fazer *jus*, **ter ajuizado a ação pertinente dentro do lapso temporal de cinco anos, contados da violação do direito, OU proposto impugnação administrativa que lhe suspendesse tal prazo**. No caso não há prova nem de uma nem de outra ação.

O ajuizamento da ação em **outubro de 2024** faz extinguir a pretensão em virtude do transcurso do **prazo quinquenal de prescrição**.

A Turma Recursal apreciou a legislação de regência da forma que, sob sua ótica, mais se coaduna com a hipótese, ainda que não seja esta a que satisfaça a parte embargante. Deste modo, descabe, na espécie, o requerimento de manifestação expressa sobre supostas ofensas à lei ou à Constituição Federal, a título de prequestionamento, pois a fundamentação adotada é suficiente para a solução do caso concreto, tal como preceitua o artigo 93, IX, da Carta Constitucional.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes no AI 791292 QO-RG, julgada em 23.06.2010 (Dje-149 - 12.08.2010), após reconhecer a repercussão geral do tema, reafirmou a jurisprudência no sentido de que “**o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão**”. Precedentes citados: MS 26.163, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 5.9.2008; RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.12.2006.

Registre-se que o recurso interposto, ainda que com o fim de **prequestionamento**, deve observância ao artigo 1.022 do CPC (artigo 535 do antigo CPC), **o que não ocorreu na hipótese**. Nesse sentido: EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 2/10/2006; EDcl no AgRg no REsp 932.578/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; EDcl no AgRg no REsp 932.578/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009.

O que se verifica, no caso concreto, é a pretensão de promover a **rediscussão da matéria**, com o intuito de fazer prevalecer a tese jurídica invocada pelo(a) recorrente. Nesse contexto, os presentes embargos não se prestam ao fim pretendido pela parte embargante, que poderá, no entanto, valer-se da via recursal adequada.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores. No âmbito do STF, podemos citar o **ARE 831892 AgR-ED** (Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 20-04-2015 PUBLIC 22-04-2015) e o **RE 599271 AgR-AgR-ED** (Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 21-09-2015 PUBLIC 22-09-2015). No STJ, destaco o seguinte precedente: **AgRg no AREsp 548.441/RJ** (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

OS EMBARGOS SÃO, PORTANTO, MANIFESTAMENTE **PROTELATÓRIOS** POR ARGUIR PRETENSO VICIO FORMAL QUE EM NADA ALTERA A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECURSAL AUTURAL!

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**. A presente decisão foi **REFERENDADA** pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.